

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง รัชฎา ซาติสุนทร
นาง แป้ง ร่ำ จันทศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1304, มาตรา 1337

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คดีก่อนจำเลยถูกพนักงานอัยการศาลแขวงเป็นโจทก์ฟ้องข้อหาบุกรุกทาง
สาธารณะ ศาลแขวงมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดให้ ยกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่าที่
พิพาทอยู่นอกเขตทางสาธารณะและเป็นที่ดินของจำเลย แต่โจทก์ไม่ได้เป็นคู่ความ
ในคดีก่อนด้วย ดังนั้นจะถือเอาคำเบิกความของพยานและข้อเท็จจริงที่ศาลแขวง
วินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นของจำเลย มารับฟังในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะประโยชน์เป็นคดีนี้หาได้ไม่

การที่จำเลยปลูกสร้างโรงเรือนบนทางสาธารณประโยชน์ปิดกั้นทางเข้าออก
ที่ดินโจทก์ แม้โจทก์จะมีทางเข้าออกทางอื่นได้แต่เมื่อได้ความว่าไม่สะดวกการกระ
ทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์.

การที่จำเลยปลูกสร้างโรงเรือนบนทางสาธารณประโยชน์ปิดกั้นทางเข้าออก
ที่ดินโจทก์ แม้โจทก์จะมีทางเข้าออกทางอื่นได้แต่เมื่อได้ความว่าไม่สะดวกการกระ
ทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ